

1501221-04.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... transportando drogas. Narrou que já foi processado por tráfico.

A testemunha UBIRATAN DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina, pois, tratava-se de local conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, quando se depararam com o réu, em atitude suspeita, carregando uma mochila preta. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501221-04.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501221-04.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001769

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLINGTON DOS SANTOS VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

WELLINGTON DOS SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de setembro de 2021, por volta da 22h15min, na Rua Gaspar Gomes da Costa, 511 - Cidade Nova Jacareí, nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 51 porções de maconha e um tijolo da mesma substância, tudo pesando 846g (auto de exibição e apreensão à p. 07/08, laudo de constatação provisória a pp. 27/30 e registros fotográficos à p. 33). Segundo apurado, aproveitando-se da diminuição da vigilância decorrente do estado de calamidade reconhecido pelo Decreto 06/2020 (Covid-19), WELLINGTON passou a vender entorpecentes nesta cidade.

Ocorre que, na noite dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram WELLINGTON que carregava uma mochila de cor preta nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, WELLINGTON soltou a mochila ao solo,

momento em que os policiais optaram pela abordagem preventiva. Realizada revista pessoal, os policiais encontraram no bolso da calça do denunciado seis buchas de maconha e a quantia de R\$140,00, em dinheiro trocado, produto do tráfico (vide p. 37) e no outro bolso um telefone celular de marca Motorola. A mochila foi arrecada e em seu interior os policiais encontraram ainda mais 45 buchas de maconha, já embaladas em porções prontas para venda a terceiros, e um tijolo da mesma substância. Indagado informalmente, WELLINGTON confessou a mercancia de drogas, afirmando que havia retirado a mochila de um local que escondido no mato e a levava para outro local. Preso em flagrante, WELLINGTON foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem optou pelo silêncio (p. 09). A quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, o encontro do dinheiro produto do tráfico e a confissão informal do denunciado, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro apreendido era produto direto da comercialização.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 52/55). Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 90). Realizada a notificação (fl. 114), foi apresentada resposta preliminar (fls. 120). Recebida a denúncia (fls. 123/125), foi procedida à citação. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório. Encerrada a instrução, o i. Promotor de Justiça deduziu sua pretensão por meio de debates orais. A combativa defensora apresentou as alegações finais por intermédio de memoriais escritos.

É o relatório.
D E C I D O.

Preliminarmente, vislumbro que a i. Defensora requereu o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa, alegando que não teria sido procedida a devida revisão legal da manutenção da prisão do réu. O pedido da defesa não comporta acolhimento. De fato, não ocorreu excesso de prazo a caracterizar constrangimento ilegal que justifique a imediata soltura do acusado. Vislumbro que foi procedida a notificação do acusado em outubro de 2021, oportunidade em que o réu informou que já possuía defensor, todavia, diante da inércia, pois não foi apresentada a respectiva defesa preliminar, em abril de 2022 foi acionada a Defensoria Pública que apresentou a defesa do acusado rapidamente. Diante do exposto, ressalto que a aludida demora não foi causada pelo Juízo, outrossim, anoto que já foi realizada audiência de instrução, sendo concedido prazo à Defesa para apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos. Assim, constata-se que o processo tem tramitação normal. Por outro lado, não se alteraram os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (fls. 52/55). Diante do exposto, não vislumbro constrangimento ilegal por excesso de prazo porquanto o lapso para o encerramento da instrução se mostra razoável.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07/08), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 28/30), pelo exame químico toxicológico (fl. 78/79), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como, pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu ficou em silêncio. Em juízo, disse que é usuário de "crack" e no dia dos fatos foi encarregado de levar a mochila para uma pessoa em troca de pedras de "crack". Disse que estava transportando a droga quando foi abordado pelos policiais. Disse que tinha conhecimento que estava transportando drogas. Narrou que já foi processado por tráfico.

A testemunha UBIRATAN DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina, pois, tratava-se de local conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, quando se depararam com o réu, em atitude suspeita, carregando uma mochila preta. Disse que o réu tentou dispensar a mochila ao perceber a presença policial. Disse que abordaram o acusado e na busca pessoal foram encontradas seis embalagens de maconha, dinheiro e um aparelho celular. Disse que apreenderam a mochila onde estava o restante das drogas descritas na denúncia. Disse que o réu confessou informalmente a mercancia ilícita. A testemunha CARLOS EDUARDO DA CRUZ RAIMUNDO, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu confessou os fatos, informando que tinha ciência que estava transportando drogas em troca de pedras de "crack".

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais eliminam qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 807,61g de maconha - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam

a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu estava em atitude suspeita em poder de uma mochila onde estava acondicionada a droga.

Por fim, não merece prosperar eventual tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, bem como diante das circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 40, referente aos autos 0009396-18.2011, atribuo ao réu a condição de portador de Maus Antecedentes. Por outro lado, observo que o denunciado foi beneficiado com Livramento Condicional e deixou de cumprir as condições quando praticou o crime sob apuração, razão pela qual, enseja maior rigor na dosagem das penas. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal:

06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (fls. 40, referente aos autos 0006626-13.2015). Reconheço, outrossim, a confissão espontânea.

Assim, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena intermediária restará fixada no patamar acima indicado:

06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR WELLINGTON DOS SANTOS VIEIRA à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA